



PENETAPAN

Nomor 364/Pdt.P/2026/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

FATHURRAHMAN BIN NURSIN, NIK XXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir di Berambang -3 Oktober 1986, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Berambang Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan domisili elektronik alamat e-mail : XXXXXXXXX@gmail.com, Nomor Handphone : XXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

AMINI BINTI SERIMAH, NIK XXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir di Jerenjeng, 31 Desember 1991, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Berambang Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah tertanggal 29 April 2026 secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 364/Pdt.P/2026/PA.GM, tanggal 30 April 2026, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2026/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 20 Januari 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Berambang Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dan tidak tercatat di kantor urusan agama kecamatan Sekotong sesuai dengan Nomor;XXXXXXXXXX;
 2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (tidak tercatat) dengan akta Pemohon II berstatus Janda (ditinggal mati), pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II Bernama Serimah dan saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Jaelani dan Anang dengan mas kawin berupa Uang tunai Rp. 1.000.000 (empat ribu rupiah) di bayar tunai;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama, XXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 5 Tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut, sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang di lahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2026/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Fathurrahman Bin Nursin**) dengan Pemohon II (**Amini Binti Serimah**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2019 di Dusun Berambang Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan bukti identitas diri Para Pemohon, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon, telah dibuat pengumuman pada papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang perihal maksud permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXX atas nama Pemohon I, yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2026/PA.GM



2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon II, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor : XXXXXXXXXX atas nama Para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK XXXXXXXXXX atas nama Pemohon I, yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK XXXXXXXXXX atas nama Muhammad Kadir, yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, Nomor XXXXXXXXXX atas nama Muhammad Kadir, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan yang *diunggah/diupload* pada aplikasi

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2026/PA.GM



e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi

1. Muhamad Jaelani bin Nursin, umur 35 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Kakak Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 20 Januari 2019 yang lalu di Dusun Berambang Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II Bernama Serimah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Muhammad Jaelani dan Anang;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda (tidak tercatat) dengan akta Pemohon II berstatus Janda (ditinggal mati);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

2. Sudarse bin Mohri, umur 57 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2026/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 20 Januari 2019 yang lalu di Dusun Berambang Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II Bernama Serimah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Muhammad Jaelani dan Anang;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda (tidak tercatat) dengan akta Pemohon II berstatus Janda (ditinggal mati);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2026/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah perkara *itsbat* Nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Pengumuman

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, telah diumumkan sesuai ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan *itsbat* nikah tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon penetapan *itsbat* nikah kepada Pengadilan Agama Giri Menang atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2019 yang lalu di Dusun Berambang Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, namun belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Kedudukan Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbeveogheid*) dalam perkara *aquo*, sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah perkara *a quo* (*Legitima persona standi in judicio*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.6 serta

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2026/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, sampai dengan P.6, seluruhnya telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa para Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Lombok Barat dan beragama Islam sehingga memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa para Pemohon telah menikah secara Agama Islam dan belum tercatat perkawinannya di KUA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa Pemohon I pernah menikah dengan orang lain dengan status kawin tidak tercatat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Kadir dan Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, Nomor Pemb.14.1/34/SB/IV2026 atas nama Muhammad Kadir, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg,

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2026/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa Pemohon II pernah menikah dengan orang lain dengan status kawin dan suami Pemohon II yang bernama Muhammad Kadir telah meninggal pada tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi para Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan para Pemohon serta analisis bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dibawah tangan pada tanggal 20 Januari 2019 yang lalu di Dusun Berambang Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II Bernama Serimah, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Jaelani dan Anang dengan mahar Uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus Duda (tidak tercatat) dengan akta Pemohon II berstatus Janda (ditinggal mati);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin (tidak sedarah, tidak semenda dan tidak sesusuan) serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2026/PA.GM



4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته
عكسه**

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254, yang Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan isbat nikah para Pemohon telah diumumkan dengan pengumuman Nomor 364/Pdt.P/2026/PA.GM sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**FATHURRAHMAN BIN NURSIN**) dengan Pemohon II (**AMINI BINTI SERIMAH**) yang dilaksanakan pada 20 Januari 2019, di Dusun Berambang Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Mei 2026 Masehi** bertepatan dengan tanggal **3 Zulkijah 1447 Hijriyah** oleh **Ahmad Rizza Habibi, S.H.I., MCL.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ulul Azmi, S.H., M.H.**, dan **Alief Ragil Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2026/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Nurul Ihda Asnainy, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon. Selanjutnya putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Rizza Habibi, S.H.I., MCL.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

Muhammad Ulul Azmi, S.H., M.H. **Alief Ragil Saputro, S.H.**
Panitera Pengganti,

ttd

Nurul Ihda Asnainy, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
b. Panggilan	: Rp.	20.000,-
c. Redaksi	: Rp.	10.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	100.000,-
3. Panggilan	: Rp.	0,-
4. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	170.000,-
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		